(17) עבירות לפי סימנים א' וב' לפרק ג' לפקודת סמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973[5], לגבי כמות סם שקבע שר המשפטים בצו לפי פרט זה."

תיקון התוספת השניה

10. בתוספת השניה לחוק העיקרי, במקום כותרת המשנה יבוא "(סעיף 68)".

תיקון חוק בתי המשפט – מס' 31

11. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984[6], בסעיף 51(א)(1)(ב), אחרי "אם החליט" יבוא "פרקליט המדינה או".

הוראת שעה

12. חוק זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים.

אריאל שרון
ראש הממשלה

מאיר שטרית
שר המשפטים

משה קצב
נשיא המדינה

אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

[5] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.
[6] ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 9), התשס"א–2001*

תיקון סעיף 2

1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה – עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה."

תיקון סעיף 6

2. בסעיף 6 לחוק העיקרי, בפסקה (1), בסופה יבוא "לרבות קביעת המצאת עירבון כספי, ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת להבטחת תנאים כאמור, ודרכי מימושה או חילוטה של הערובה".

תיקון שם ומקום הפרק השלישי

3. כותרת הפרק השלישי לחוק תהיה "פרק שלישי: ביטול אשרות ועבירות", והיא תבוא אחרי סעיף 10א לחוק העיקרי.

הוספת כותרת פרק רביעי

4. לפני סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

"פרק רביעי: הרחקה ומשמורת

סימן א': הרחקה, משמורת ושחרור בערובה".

החלפת סעיף 13

5. במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

"הרחקה מישראל 13. (א) מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950[2], ונמצא בישראל, בלי רישיון ישיבה (בחוק זה – שוהה שלא כדין), יורחק מישראל בהקדם האפשרי אלא אם כן יצא מרצונו קודם לכן.

* נתקבל בכנסת ביום ה' באב התשס"א (25 ביולי 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2931, מיום א' בחשון התשס"א (30 באוקטובר 2000), עמ' 108.
[1] ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 229.
[2] ס"ח התש"י, עמ' 159.

(ב) הרחקתו מישראל של שוהה שלא כדין תהיה על פי צו הרחקה שניתן עליו בידי שר הפנים; בצו הרחקה ניתן לקבוע כי הוצאות ההרחקה, לרבות הוצאות ההחזקה במשמורת, יחולו על האדם שעליו ניתן הצו או על המעביד שהעסיק אותו בישראל בלא היתר מאת שר הפנים או תוך הפרת תנאי ההיתר ובלבד שלא תעוכב הרחקתו של שוהה שלא כדין רק מהטעם שאין בידו לשאת בהוצאות ההרחקה.

(ג) מי שניתן עליו צו הרחקה חייב לצאת מישראל ולא לשוב אליה כל עוד לא בוטל הצו.

(ד) מי שניתן עליו צו הרחקה יימסר לו הצו בכתב והוא לא יורחק לפני תום שלושה ימים ממסירת הצו לידיו אלא אם כן יצא מרצונו קודם לכן; ואולם רשאי ממונה ביקורת הגבולות, לפי בקשתו של מי שניתן עליו צו הרחקה, לדחות את ההרחקה לתקופה קצרה הכרחית, שלא תעלה על 14 ימים, לשם טיפול בעניניו ובזכויותיו המשפטיות בישראל שלא ניתן לטפל בהם בהעדרו; ממונה ביקורת הגבולות רשאי להאריך תקופה זו מטעמים הומניטריים מיוחדים; תקופת הדחיה לא תבוא במנין הימים לפי סעיף 13ו(א)(4)."

החלפת סימון סעיף 13א

6. סעיף 13א לחוק העיקרי יסומן "13י" ולפניו יבוא:

"משמורת

13א. (א) בפרק זה –

"משמורת" – מעצר אדם לצורך החזקתו במקום משמורת לפי הוראות חוק זה;

"מקום משמורת" – כל אחד מאלה: מקום לפי חוק זה, שקבעו בצו שר הפנים והשר לביטחון הפנים (בחוק זה – מקום משמורת מיוחד); בית סוהר כמשמעו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971[3], מקום מעצר לפי סעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996[4] (בחוק זה – חוק המעצרים), וכן מקום אחר שנקבע בצו הרחקה ככל שהדבר נדרש בנסיבות הענין.

(ב) שוהה שלא כדין יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל או עד להרחקתו ממנה, אלא אם כן שוחרר בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת (בפרק זה – ערובה), לפי הוראות פרק זה; חזקה כי אדם שוהה בישראל שלא כדין אם אין בידו להציג רישיון ישיבה בלא הסבר סביר.

(ג) החזקה במשמורת של שוהה שלא כדין תהיה על פי צו משמורת שניתן על ידי ממונה ביקורת הגבולות.

(ד) לא יינתן צו משמורת אלא לאחר שניתנה לשוהה שלא כדין הזדמנות להשמיע את טענותיו; לא ניתן לאתר את השוהה שלא כדין, רשאי ממונה ביקורת הגבולות להורות, שלא בפניו, על החזקתו במשמורת, ובלבד שתינתן לו הזדמנות להשמעת טענותיו לא יאוחר מ־24 שעות לאחר תחילת החזקתו במשמורת.

(ה) ניתן צו משמורת, יימסר לאדם המוחזק במשמורת, בכתב או בעל פה, ככל האפשר, בשפה המובנת לו, מידע על זכויותיו לפי חוק זה,

[3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

[4] ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

"(5) דרכי הגביה של הוצאות ההרחקה כאמור בסעיף 13(ב), לרבות החלת הוראות פקודת המסים (גביה) על גביית הוצאות ההרחקה כאמור, ולרבות קביעת הוראות לחילוט או לעיקול כספים ומיטלטלין לכיסוי הוצאות ההרחקה;";

(2) אחרי פסקה (6) יבוא:

"(7) הקמתו ודרכי ניהולו של מקום משמורת מיוחד להחזקה של שוהה שלא כדין בישראל – בהסכמת השר לביטחון הפנים.

(8) דחיית הרחקתו של מי שניתן עליו צו הרחקה, לשם הסדרת עניניו וזכויותיו המשפטיות בישראל – בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה."

תיקון סעיף 15

10. בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) שר הפנים ימנה קציני ביקורת הגבולות וממונים על ביקורת הגבולות לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו, או מקרב עובדי המדינה במשרד אחר, לרבות מקרב שוטרי משטרת ישראל, בהסכמת השר הממונה על המשרד; הודעה על מינויים לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות."

תחילה והוראות מעבר

11. (א) תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

(ב) דין צו גירוש והחלטה בדבר מעצר שניתנו לפי סעיף 13 לחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, כדין צו הרחקה וצו משמורת, בהתאמה, שניתנו לפי חוק זה.

אריאל שרון
ראש הממשלה

אליהו ישי
שר הפנים

משה קצב
נשיא המדינה

אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת העסקה של עבריינים מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א–2001*

הגדרות

1. בחוק זה –

"בגיר" – מי שמלאו לו 18 שנים;

"בית ספר" – כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח–1978[1];

"ועדה" – כמשמעותה בסעיף 4;

"מוסד" – בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

---

* נתקבל בכנסת ביום ה' באב התשס"א (25 ביולי 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2904, מיום י"ד בתמוז התש"ס (17 ביולי 2000), עמ' 505.

[1] ריני מדינת ישראל, נוסח חדש 31, עמ' 607.